

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6426/2544

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สมุทรปราการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

บริษัท ไทยสมบูรณการทอ จำกัด

โจทก์

นาย ศักดิ์ชัย อัครผล

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534 มาตรา 4

โจทก์บรรยายฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541 จำเลยออกเช็คลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 มอบให้โจทก์ร่วม แต่วันที่มอบเช็คให้แก่กันมิใช่วันกระทำความผิด จึงมิใช่ข้อสำคัญที่ต้องบรรยายมาในฟ้อง การที่โจทก์บรรยายฟ้องที่เป็นไปไม่ได้ เช่นนั้นเนื่องจากโจทก์พิมพ์ฟ้องเกี่ยวกับวันที่จำเลยมอบเช็คให้โจทก์ร่วมผิดพลาด ซึ่งทางพิจารณาได้เห็นว่า จำเลยมอบเช็คให้โจทก์ร่วมเมื่อเดือนมีนาคม 2541 การที่โจทก์บรรยายฟ้องผิดพลาดในข้อที่มีสาระสำคัญ ทั้งจำเลยมิได้หลงต่อสู้อย่างจริงจัง ทำให้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เวลากลางวัน จำเลยออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาบางครุ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 ส่งจ่าย

เงินจำนวน 700,000 บาท มอบให้บริษัทไทยสมบูรณ์การทอ จำกัด ผู้เสียหาย ชำระ
หนี้ค่าสินค้าผ้ายืด ต่อมาวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 เวลากลางวัน ผู้เสียหายนำเช็ค
ไปเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ทั้งนี้จำเลยออกเช็คฉบับดังกล่าว
โดยเจตนาที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็ค เหตุเกิดที่ตำบลบางจาก อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
อันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2534 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา บริษัทไทยสมบูรณ์การทอ จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้า
ร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษจำคุก 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมมีว่าตามฟ้อง
โจทก์เกี่ยวกับวันมอบเช็คพิพาทและวันธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาท
แสดงว่าการกระทำของจำเลยไม่มีความผิดหรือไม่ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัย
ปัญหาข้อนี้ว่า การที่โจทก์บรรยายฟ้องว่า วันที่ 25 ธันวาคม 2541 เวลากลางวัน
จำเลยออกเช็คพิพาทลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 และ ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541 เวลากลางวัน เป็นการบรรยายฟ้องว่า วันที่ธนาคาร

ปฏิเสธรการจ่ายเงินซึ่งเป็นวันกระทำความผิดเกิดเป็นวันที่ย้อนหลังจากวันที่จำเลยมอบเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วม จึงเป็นไปไม่ได้ที่วันที่กระทำความผิดจะเกิดก่อนวันที่จำเลยมอบเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วม การกระทำของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องจึงไม่เป็นความผิดนั้น ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่ เห็นว่าวันที่มอบเช็คให้แก่กันมิใช่วันกระทำความผิด จึงมิใช่ข้อสำคัญที่ต้องบรรยายมาในฟ้อง การที่โจทก์บรรยายฟ้องที่เป็นไปไม่ได้เช่นนั้น เห็นได้ชัดว่า โจทก์พิมพ์ฟ้องเกี่ยวกับวันที่จำเลยมอบเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วมผิดพลาดซึ่งทางพิจารณาโจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบได้ความว่า จำเลยมอบเช็คพิพาทให้โจทก์ร่วมเมื่อเดือนมีนาคม 2541 การที่โจทก์บรรยายฟ้องผิดพลาดในข้อที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งจำเลยมิได้ลงต่อสู้อยู่ เพราะจำเลยนำสืบปฏิเสธว่า จำเลยมิได้สั่งซื้อผ้าจากโจทก์ร่วม จำเลยออกเช็คพิพาทให้นางวัชรภรณ์อัคผล ภริยาจำเลยนำไปแลกเงินสด จึงหาทำให้การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยไม่ โจทก์บรรยายฟ้องถึงวันออกเช็คพิพาทอันเป็นวันกระทำความผิดและวันธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินอันเป็นวันความผิดเกิดเป็นการบรรยายการกระทำของจำเลยที่เป็นความผิดแล้ว ฎีกาของโจทก์ร่วมฟังขึ้นเนื่องจากศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังมีได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยในปัญหาข้ออื่นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยตามลำดับชั้นศาล"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยในปัญหาที่ยังมิได้วินิจฉัยแล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

(ทองหล่อ โฉมงาม-วิรัช ลิ้มวิชัย-สุรพล เจียมจูงไร)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) กำหนดให้โจทก์ต้องกล่าวถึงเวลาที่เกิดการกระทำความผิดมาในฟ้อง แต่โจทก์ยังอาจกล่าวถึงวันเวลาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้ด้วยก็ได้ สำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 นั้น ความผิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน วันเวลาที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจึงต้องกล่าวมาในฟ้องตามมาตรา 158(5)(คำพิพากษาฎีกาที่ 3709/2527) ส่วนวันที่จำเลยออกเช็คมอบให้ผู้เสียหาย มิใช่วันซึ่งเกิดการกระทำความผิด แต่เป็นวันเวลาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดซึ่งโจทก์กล่าวเพิ่มเติมมานอกเหนือจากที่มาตรา 158(5) บังคับไว้ การบรรยายฟ้องที่กล่าวถึงวันเวลาที่เกิดการกระทำความผิดโดยผิดพลาดศาลก็ยังพิพากษาลงโทษจำเลยตามวันเวลาที่ถูกต้องที่ได้ความจากทางพิจารณาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสาม เพราะถือว่าเป็นข้อที่เป็นรายละเอียด เว้นแต่จำเลยหลงต่อสู้อย่างจะพิพากษายกฟ้อง การผิดพลาดดังกล่าวแม้จะถึงขนาดที่ไม่อาจที่เป็นไปไม่ได้ เช่น ฟ้องระบุวันเวลาเกิดเหตุหลังวันยื่นฟ้อง ก็ไม่เป็นเหตุให้ยกฟ้อง (คำพิพากษาฎีกาที่ 1564/2492) คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องระบุวันเวลาที่จำเลยออกเช็คมอบให้โจทก์ร่วมผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์และผิดพลาดถึงขนาดที่เป็นการออกเช็คหลังวันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ซึ่งเป็นไปไม่ได้แต่วันเวลาที่จำเลยออกเช็คมิใช่วันที่เกิดการกระทำความผิด จึงไม่เป็นเหตุให้ยกฟ้องเหตุผลที่สำคัญจึงน่าจะอยู่ที่วันที่ออกเช็คมอบให้โจทก์ร่วมมิใช่วันเวลาที่เกิดการกระทำความผิดที่ต้องกล่าวมาในฟ้อง ยิ่งกว่าเหตุผลที่ว่าเป็นการผิดพลาดอัน

เกี่ยวกับวันเวลาที่เกิดการกระทำความผิดตามหลักเกณฑ์ที่ได้กล่าวไว้ในวรรคก่อน
ไพโรจน์ วายุภาพ